T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Eylül 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 7

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 7

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 7

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 8

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 9

7. DENETİM BULGULARI 10

8. EKLER 42

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması 3

Tablo 2: Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması 4

KISALTMALAR

EYS: Eğitim Yönetim Sistemi

KDV: Katma Değer Vergisi

TFF: Türkiye Futbol Federasyonu

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir.

B. Diğer Bulgular

1. Eğitim Yönetim Sistemi Kapsamında Yürütülen Eğitim Faaliyetlerinde Detaylı Düzenlemeler İçeren Mevzuat Eksikliğinin Bulunması ve Kullanılan Bilişim Sisteminin Kontrol Riskleri İçermesi

2. Eğitim Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Ek Ders Ödemeleri ile Spor Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Yolluk, Hakem ve Personel Ödemeleri Arasında Mükerrerliği Önleyecek Kontrol Mekanizmalarına İhtiyaç Bulunması

3. Spor Kulüplerinin İşleyişi, Denetimi ve Spor Kulüplerine Uygulanacak Yaptırımlar Konusunda Mevzuat Gerekliliklerinin Yerine Getirilmemesi

4. Spor Hizmetlerine Yönelik İkincil Mevzuat Düzenlemelerinde Eksiklikler Bulunması ve Mevcut Düzenlemelerin Bazılarında Güncelleme Yapılması Gerekliliği

5. Türkiye Futbol Federasyonundan Olan Alacakların Tahsil Edilmemesi

6. Yurt-Time Spor Projesine Yönelik Ödemelerde Kontrol Riski Bulunması ve Halihazırda Uygulanan Proje Usul ve Esaslarının Mevzuat Altyapısında Eksiklikler Bulunması

7. İnşaat Halindeki Binaların Kamulaştırılmasına Yönelik Yürütülen Hukuki ve Mali Süreçlerde Birtakım Aksaklıklar Bulunması

8. Gençlik Faaliyetlerine Yönelik Hizmet Alımları Kapsamında Edinilen Taşınır Malların Kayıt Altına Alınmaması

9. Ön Mali Kontrole Gönderilmeyen Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Bulunması

10. Statlardaki Büfe ve Benzeri Alanların Kiraya Verilmesi Nedeniyle Tahsil Edilen Katma Değer Vergisinin İlgili Hesaplarda İzlenmemesi

11. İsteklilerden Alınan Geçici Teminat Mektuplarına İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması ve Geçerlilik Süresi Dolan Kesin Teminat Mektuplarının Muhasebe Kayıtlarından Düşülmemesi

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 184'üncü maddesine göre Bakanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

b) Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak,

c) Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

ç) Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek,

d) Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak,

e) Spor alanında uygulanacak politikaların tespit edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, teşkilatlanma, federasyonların bağımsızlığı, spor tesisleri, eğitim, sponsorluk, sporcu sağlığının korunması, uluslararası organizasyonlarla ilgili çalışmaları koordine etmek, değerlendirmek ve denetlemek,

f) Spor kuruluşlarının kurulmasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları tespit etmek,

g) Gençlik ve spor kulüpleri ile başarılı sporcuları ve çalıştırıcıları desteklemek,

ğ) Yurt yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek, desteklemek ve yurt hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

h) Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi, burs ve diğer yardımlara ilişkin hizmetleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek,

ı) Bakanlık hizmetlerini destekleyici arsa ve arazi temin etmek, bina ve tesis yapmak, yaptırmak, satın almak, kiralamak, devretmek, devralmak ve bu hizmetlerle ilgili her türlü mali ve ekonomik girişimde bulunmak,

i) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Bakanlığa ayrıca 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gibi farklı kanunlar ile verilmiş olan çok sayıda görev, yetki ve sorumluluk bulunmaktadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 185'inci maddesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluştuğu belirtilmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezi Ankara'da olan genel bütçeli bir kuruluş olup, merkeze bağlı taşra teşkilatı olan Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri özel bütçelidir.

Bakanlığın teşkilatlanmasına ilişkin yapı; hizmet birimleri, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşu itibariyle aşağıda yer almaktadır:

Hizmet Birimleri

- Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
- Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
- Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
- Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
- Personel Genel Müdürlüğü
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Başkanlığı,
- Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
- Özel Kalem Müdürlüğü

Taşra Teşkilatı

- Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
- Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri

Bağlı Kuruluşlar

- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 2025 yılı itibarıyla toplam 87.223 adet personel bulunmaktadır. Bunun 23.031 adedi (%26,40'ı) memur, 21.783 adedi (%24,97'si) sözleşmeli personel, 42.409 adedi (%48,62'si) ise işçidir.

1.3. Mali Yapı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli I sayılı Cetvelde yer alan genel bütçeli idarelerden olup, faaliyetlerini merkezi yönetim bütçe kanunlarıyla verilen ödeneklerle gerçekleştirmektedir. 2025 yılı bütçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığına başlangıç ödeneği olarak 231.922.274.000,00 TL tahsis edilmiş olup bu tutar genel bütçenin %1,59'una tekabül etmektedir. Bakanlığın 2025 mali yılı için nihai ödeneği ise 241.421.666.583,00 TL olup bu tutarın 239.075.596.437,00 TL'si harcanmıştır.

Bakanlığın 2025 yılı bütçe giderleri ve ödenek kullanımı ekonomik sınıflandırma itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 1: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

Ekonomik Kod		2025 Başlangıç Ödeneği (TL)	2025 Revize Ödeneği (TL)	31.12.2025 İtibarıyla Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
01	Personel Giderleri	2.771.887.000,00	2.707.872.000,00	2.520.333.032,00	93,07
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	398.164.000,00	397.179.000,00	366.161.220,00	92,19
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.094.589.000,00	2.254.540.350,00	2.110.926.751,00	93,63
05	Cari Transferler	178.402.634.000,00	181.393.736.028,00	181.210.253.002,00	99,90
06	Sermaye Giderleri	12.508.000.000,00	16.626.344.205,00	14.841.701.162,00	89,27

07	Sermaye Transferi	7.900.000.000,00	8.544.995.000,00	8.544.995.000,00	100,00
08	Borç Verme	27.847.000.000,00	29.497.000.000,00	29.481.226.270,00	99,95
Genel Toplam		**231.922.274.000,00**	**241.421.666.583,00**	**239.075.596.437,00**	**99,03**

2025 yıl sonu itibarıyla bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırması aşağıdaki tablodaki gibidir:

Tablo 2: Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması

Ekonomik Kod		**2024**	**2025**
		Yılsonu Gerçekleşme (TL)	**Yılsonu Gerçekleşme (TL)**
01	Vergi Gelirleri	1.158.872.862,83	1.504.900.988,75
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	391.378,05	9.327.322,23
04	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	14.984.713.817,60	24.269.090.933,76
05	Diğer Gelirler	107.417.577,29	102.277.886,15
Toplam		**16.251.395.635,77**	**25.885.597.130,89**

Faaliyet sonuçları tablosuna göre ise; Bakanlık faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2025 yılı faaliyet gideri 199.364.763.885,13 TL, faaliyet geliri 17.969.518.712,30 TL, indirim, iade ve iskonto toplamı 97.333.119,56 TL olup net gelir tutarı 17.872.185.592,74 TL'dir. Enflasyon düzeltmesi tutarı ise 15.321.391.749,05 TL'dir. Buna göre; dönem olumsuz faaliyet sonucu 166.171.186.543,34 TL [(Net gelir +Enflasyon düzeltmesi) – Faaliyet Gideri] olarak gerçekleşmiştir.

3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile taşra teşkilatının bütçesinin özel bütçe olduğu, geçici 10'uncu maddesinde ise 5018 sayılı Kanun'un dış denetimle ilgili olanlar dışındaki hükümlerinin, gençlik ve spor il ve ilçe müdürlükleri hakkında uygulanmayacağı belirtilmiştir. Buna göre Bakanlığın taşra teşkilatı olarak teşkil edilen gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinin mali faaliyetleri, Bakanlığın bütçe ve muhasebe sistemi dışında yürütülmekte ve bu nedenle denetim görüşüne esas teşkil eden temel mali tablolar Bakanlığın taşra birimlerinin mali işlemlerini içermemektedir.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Bakanlık mali işlemlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş muhasebeleştirme ve raporlama kurallarına göre gerçekleştirmektedir.

5018 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesinin ilk iki fıkrasında;

"Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yürütülür.

Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur." denilmektedir.

Genel yönetim muhasebesine ilişkin ilke ve kurallar, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından kullanılacak çerçeve hesap planı ve düzenlenecek mali raporların hazırlanma ilkeleri, şekil, süre ve türleri, 5018 sayılı Kanun'un 49 ve 80'inci ve geçici 3'üncü maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 221'inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Buna göre; muhasebe sistemi tahakkuk esaslıdır. Bir ekonomik değer; yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. Kamu hesapları mali yıl esasına göre tutulur. Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesabında gösterilir. Kamu idaresinin bütün varlık ve yükümlülükleri, gelir ve giderleri ile taahhüt ve garantileri gibi tüm mali işlemlerini kapsar.

Mali raporlamanın amacı; yöneticilere, kamuoyuna ve denetim yetkililerine bilgi sunmaktır.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde;

"Bu Yönetmeliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanması ile mali istatistiklerin hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas, ilke ve standartların belirlenmesidir."

hükmü yer almaktadır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için; işlemlerin kayıt dışında kalmasının önlenmesi ile birlikte muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan mali tabloların belirlenen sürelerde yönetim ve ilgililerin bilgisine sunulması gerekmektedir.

Yönetmeliğin 310'uncu maddesinde kendi adına ekonomik varlık edinebilen, yükümlülük üstlenebilen, diğer kamu idareleri veya üçüncü şahıslarla ekonomik ilişkilere girebilen kapsama dâhil her kamu idaresinin bir kurumsal birim ve her kurumsal birimin bir mali raporlama birimi olduğu; 311'inci maddesinde kapsama dâhil kamu idarelerinin mali hizmetler birim yöneticilerinin, mali raporlama kapsamındaki mali tabloların belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmasından, üst yöneticilerin de bu hususları gözetmekten ve belirlenen süreler içinde yayımlanmasından sorumlu olduğu; 312'nci maddesinde kamu idarelerince, detaylı hesap planlarında yer alan hesaplardan aylık mizan ve yıllık olarak geçici ve kesin mizanların düzenleneceği; 313'üncü maddesinde kamu idarelerince hazırlanacak temel mali tabloların Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu olduğu; 314-316'ncı maddelerinde bu tabloların mahiyetleri ve nasıl düzenleneceği; 327'nci maddesinde de mali tabloların hangi dönemlerde hazırlanıp yayımlanacağı belirtilmiştir.

Bakanlığın muhasebe hizmetleri çerçeve hesap planına uygun olarak Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,
- Faaliyet sonuçları tablosu,

- Öz kaynak değişim tablosu,
- Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu,
- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan merkez teşkilatına ait bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kontrol Ortamı Standartları

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları konusunda Bakanlığın ve Bakanlık birimlerinin yapısında değişiklikler meydana geldiğinden eksiklikler bulunmaktadır. Bakanlık birimleri, birim çalışma yönergelerini hazırlayarak yayımlamış ve alt birimlerinin görevlerini bu yönergelerde açıkça belirlemişlerdir. Ancak bazı görev ve yetkilerin aynı anda birden fazla birim için tanımlandığı anlaşılmıştır. Kamu idaresinde, "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir. Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Hassas görevlere ilişkin prosedürler tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan, zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur. İdare

performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır. Bakanlıktaki bazı birimler tarafından iç kontrol riskleri tam ve doğru şekilde belirlenmiş ve risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılmış ve risklerin gerçekleşme ihtimali belirlenerek önem düzeyine karar verilmiştir.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçlerinin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar mevcut olup henüz tamamlanmamış ve personele duyurulmamıştır. Yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır. Bakanlıkta faaliyetler, mali karar ve işlemler ile kontroller farklı kişiler tarafından görevler ayrılığı ilkesi doğrultusunda yapılmaktadır. Ön mali kontrol biriminde görevli kişiler, görevler ayrılığı ilkesi gereği malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olarak yer almamaktadırlar. İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları belirlenmiştir. Ön mali kontrol sistemi, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmuştur. Bakanlığın Ön Mali Kontrol İşleri Yönergesi 11.02.2019 tarihli Bakan Oluru ile 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

Bilgi ve İletişim Standartları

2025 yılı İdare Faaliyet Raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır. İdare tarafından 2025 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmamıştır.

İzleme Standartları

İç kontrol sistemi, çalışmalar henüz tamamlanmamış olduğundan İdarenin tüm birimleri tarafından değerlendirilmemektedir. Kamu idaresinde iç denetim birimi kurulmuş olup, tahsis edilen kadro sayısı 30 olmasına rağmen fiilen 13 iç denetçi ile faaliyetler yürütülmektedir. İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim ve raporlama çalışmaları mevcuttur.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Eğitim Yönetim Sistemi Kapsamında Yürütülen Eğitim Faaliyetlerinde Detaylı Düzenlemeler İçeren Mevzuat Eksikliğinin Bulunması ve Kullanılan Bilişim Sisteminin Kontrol Riskleri İçermesi

Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) kapsamında yetki, görev ve sorumlulukların detaylı olarak tayin edildiği bir düzenlemenin bulunmadığı, sistemin geriye dönük olarak eğitici ve kursiyer yoklaması alınmasına izin verdiği ve kursiyer devamsızlığının izlenmesi ve kursların kapatılmasına ilişkin kontrollerin sistemsel olarak yapılmadığı görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Ders görevi" başlıklı 89'uncu maddesinde; her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebileceği ve ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit olunacağı düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, 13.08.2021 tarih ve 31567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ders vermek üzere görevlendirilen eğitim görevlilerinin nitelikleri, ücretle okutacakları haftalık ders saati sayısı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar yürürlüğe konulmuştur.

657 sayılı Kanun'un 89'uncu maddesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a dayanılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Faaliyetlerinde Ek Ders ve Diğer Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar 25.11.2021 tarih ve 178 sayılı Bakan Oluru ile uygulamaya konulmuştur.

EYS kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

a) Eğitim Süreç ve Uygulamalarında Yetki, Görev ve Sorumlulukları Detaylı Olarak Düzenleyen Mevzuat Eksikliğinin Bulunması

EYS kapsamındaki eğitim süreç ve uygulamalarında yetki, görev ve sorumlulukların detaylı olarak tayin edildiği bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Faaliyetlerinde Ek Ders ve Diğer Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar'da eğitim noktası yöneticisi; eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin icra edildiği yurt, gençlik merkezi, spor tesisi gibi eğitim noktalarının yöneticileri olarak tanımlanmış, "Genel ilkeler" başlıklı 7'nci maddesinin beşinci fıkrasında; eğitim noktalarında düzenlenecek eğitimlerde ek ders ücreti karşılığında görev alacak eğitim görevlileri ile bunların uygulayacağı eğitimlerin, eğitim noktası yöneticisi tarafından izleneceği, değerlendirileceği ve denetleneceği ifade edilmiştir.

Ancak Usul ve Esaslar'ın devam eden maddeleri incelendiğinde; eğitim noktası yöneticisine verilen izleme, değerlendirme ve denetim yetkisinin hangi hususlar itibarıyla ve hangi sınırlar dahilinde kullanılacağına yönelik bir görev tanımının yapılmadığı, üstlenilen göreve dair sorumluluğun ne olduğu ve yetki kullanımı sonrası üretilecek çıktının (rapor, tutanak vs.) ne olacağına dair bir politikanın belirlenmediği görülmüştür.

Nitekim il müdürlükleri nezdinde yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin incelenmesi sonucunda;

Birimler veya kişiler arasında görev, yetki ve sorumluluk alanları çizilmemiş ve özellikle eğitim noktası yöneticilerinin sorumluluk alanı mevzuatta net bir şekilde belirlenmemiş olduğundan üstlenilen sorumluluklar açısından yorum farklılıklarının bulunduğu ve bu durumun da uygulama farklılıklarına neden olduğu,

Görev, yetki ve sorumluluk alanlarının ek ders faaliyetlerine ilişkin mali süreçlerde de çizilmemiş olduğu; ödemeye esas teşkil eden ders programı, puantaj, yoklama gibi belgelere

ilişkin kontrol sorumluluğunun kimde olduğunun ve ilgili belgeler arasında bir tutarsızlık olması halinde hangi prosedürün uygulanacağının belirsiz olduğu ve bu durumun mali sonuç doğuran hatalı işlemlere ilişkin sorumluluğun üstlenilmesi noktasında bir zafiyete yol açtığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "İç Kontrol Sistemi" başlıklı beşinci kısmının "Kontrolün yapısı ve işleyişi" başlıklı 57'nci maddesinde; yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için, ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, idarelerde iç kontrol sistemlerinin oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken temel yönetim kurallarını belirlemek üzere hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'nin "Görevler ayrılığı" standardına göre; hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevlerinin personel arasında paylaştırılması, her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevlerinin farklı kişilere verilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi tarafından, bulguda belirtilen hususlarla ilgili olarak ikincil mevzuatta değişiklik yapılabilmesini teminen öncelikle "Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Taslağı"nın hazırlandığı ve Taslağa ilişkin kurum görüşlerinin alındığı, bu sürecin tamamlanmasını müteakip başta "Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" olmak üzere Usul ve Esaslar ve ilgili rehberlerin güncellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edilmiştir.

Gerek sistem kapsamındaki idari karar ve faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi gerekse mali sonuç doğuran işlemlerde hataya neden olunmaması ve il müdürlüklerindeki yorum farklılıklarını ortadan kaldırmak açısından birimler arası yetki, görev ve sorumlukları net olarak ortaya koyan bir mevzuat düzenlemesine gidilmesi ve bu suretle sağlıklı bir iç kontrol sisteminin tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

b) Sistemin Geriye Dönük Olarak Eğitici ve Kursiyer Yoklaması Alınmasına İzin Vermesi

Eğitim Yönetim Sisteminin, eğitici yoklamaları (puantaj) ile kursiyer yoklamalarının geriye dönük olarak alınmasına izin verdiği ve bu durumun ödemeye esas belgeler arasında tutarsızlığa ve fiili durum ile kaydi durum arasında farklılaşmaya yol açtığı, diğer taraftan ek ders ödemelerine ilişkin denetim ve kontrol süreçlerini zafiyete uğrattığı görülmüştür.

Eğitimler ve eğitim görevlilerine ilişkin bilgiler ile bu kapsamdaki diğer bilgilerin elektronik ortama aktarıldığı çatı sistem Eğitim Yönetim Sistemi olup bu sisteme bağlı Spor Bilgi Sistemi, Yurt Eğitim Sistemi ve Genç Bilgi Sistemi olmak üzere üç alt sistem bulunmaktadır.

Ders programı, puantaj ve yoklama; ek ders ödemelerinde birlikte dikkate alınıp kendi içinde tutarlı olması beklenen dokümanlar olup uygulamada onaylanmış ders programına uygun olan puantajlar esas alınarak ek ders ücreti ödenmektedir. Ders programına göre belirlenen saatte puantajı bulunmayan eğitim görevlilerine ilgili ders için ödeme yapılmamaktadır.

Spor Bilgi Sisteminde, antrenör tarafından alınan yoklamaya bağlı olarak puantaj oluşturulduğundan, yoklama ve puantaj belgelerinin birbiriyle uyumlu olduğu görülmüş olmakla birlikte sistem üzerinden üretilen yoklama ve puantajların karşılaştırılması suretiyle yapılan incelemelerde;

Eğitim Yönetim Sisteminin; Spor Bilgi Sistemi ve Genç Bilgi Sisteminde 3 güne kadar, Yurt Eğitim Sisteminde ise 3 günden fazla ve yaklaşık 1 aya varan sürelerde ve geriye dönük olarak yoklama alınmasına izin verdiği,

Genç Bilgi Sisteminde, kursiyerler derse katılım sağladığı hâlde eğitim görevlisinin ilgili derste bulunmadığı veya eğitim görevlisi derste bulunmasına rağmen kursiyerlerin ilgili derse katılım sağlamadığı durumların bulunduğu, bu nedenle yoklama ve puantajlar arasında tutarsızlık oluştuğu ve yoklama ile uyumlu olmayan puantaj belgeleri esas alınarak ödemelerin gerçekleştirildiği,

Yurt Eğitim Sisteminde öğrenci yoklamalarının sistemde görüntülenmediği ve bu durumun puantaj ile yoklama arasındaki tutarlılık kontrolünü engellediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi tarafından, yoklamaların düzenli alınması, tahakkuk sistemine zamanında işlenmesi ve ödeme kontrollerinin özenli şekilde yürütülmesine ilişkin il müdürlüklerine gerekli talimatların iletildiği; Yeni Eğitim Yönetim Sistemi Mimarisinde kursiyer yoklamalarının

eğitim günü içerisinde sisteme girilmesi ve eğitim noktası yöneticileri tarafından belirli süreler içinde onaylanmasının öngörüldüğü, süresi içinde onaylanmayan yoklamalar için sistemsel uyarı mekanizması oluşturulacağı; Yurt Eğitim Modülünde daha önce görüntülenemeyen günlük yoklama bilgilerinin erişilebilir hale getirildiği ve elektronik yoklama sistemine geçilmesiyle birlikte manuel yoklama uygulamasının ilgili modül için kaldırıldığı; "BİZ" uygulaması aracılığıyla alınacak elektronik yoklamalar sayesinde tüm alt sistemler açısından yoklama ve puantaj tutarsızlıklarının giderilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.

Üç alt sistemin de geriye dönük olarak yoklama ve puantaj girişine izin vermesi, derslerin başka tarihlerde telafi dersi olarak yapılabilmesine ve bu derslerin geriye dönük olarak yoklama ve puantajlarının ders programına uygun şekilde sisteme işlenebilmesine imkân tanımaktadır. Bu durumun, fiili olarak gerçekleştirilen dersler ile sistem üzerinde yer alan kayıtlar arasında uyumsuzluk oluşturabileceği ve ek ders ödemelerine ilişkin kontrol ve denetim süreçlerini zafiyete uğratacağı,

Hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri farklı gösterge rakamlarına tabi olduğundan ders programına göre hafta sonu yapılması gereken bir dersin hafta içi telafi dersi olarak yapılması halinde, ödenen ek ders ücreti değişeceğinden fazla ya da hatalı ödeme yapılması riskinin oluşacağı,

Ayrıca, telafi derslerinin farklı tarihlerde yapılmasının, dersleri belirli tarih ve saatlere göre seçen kursiyerler açısından derse katılımı zorlaştıracağı ve eğitim faaliyetlerinin planlama bütünlüğünü olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir.

c) Kursiyer Devamsızlığının İzlenmesi ve Kursların Kapatılmasına İlişkin Kontrollerin Sistemsel Olarak Yapılmaması

Eğitim Yönetim Sistemine bağlı alt sistemlerde, kursiyer devamsızlıklarının izlenmesi ile kursların kapatılmasına ilişkin kontrollerin manuel olarak yapıldığı görülmüştür.

Usul ve Esaslar'ın "Eğitimlere kayıt ve devamlılık" başlıklı 8'inci maddesinin dördüncü fıkrasında; katılımcının devamsızlık süresinin eğitim süresinin 1/5'i oranında olması halinde katılımcının eğitim ile ilişiğinin kesileceği, "Eğitim açma-kapatma şartları" başlıklı 9'uncu maddesinde; eğitim açma/kapatma şartlarının ilgili etkinliğin eğitim programında belirleneceği düzenlenmiştir.

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığa bağlı birimlerin eğitim programlarının içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak ve birimler arası ortaklaşmayı sağlamak amacıyla hazırlanan Eğitim Programı Oluşturma Rehberi'nin "Katılımcı sayısı" başlıklı 2.1'inci maddesinde; bir eğitim programının belli bir merkezde açılabilmesi için belirlenen asgari katılımcı sayısının sekiz olduğu, sekiz ve daha fazla katılımcının talep etmesi durumunda bir eğitim programı açılarak eğitmen görevlendirmesinin yapılacağı ifade edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, Yurt Eğitim Sisteminde öğrenci yoklamalarının sistemde görüntülenmediği ve üç alt sistemde de kursiyer devamsızlıklarının tespiti ile kursların devamına veya kapatılmasına ilişkin kontrollerin manuel olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi tarafından, Eğitim Yönetim Sistemine bağlı alt sistemlerde kursiyer devamsızlığı ve kurs kapatma kontrollerinin hâlen manuel yürütüldüğü, geriye dönük veri girişini sınırlandıracak sistemsel kontrollerin oluşturulması ile kursiyer devamsızlığına ilişkin kontrollerin sistemsel hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmiştir. Bunun yanında, eğitim programlarına ilişkin azami ve asgari katılımcı sayısı ile kurs kapatma alt sınırlarının yeniden belirleneceği, Yeni Eğitim Yönetim Sistemi Mimarisinin yazılım ve pilot uygulama süreçlerinin tamamlanmasını müteakip kursiyer devamsızlığı ve kurs kapatma kontrollerinin tamamen sistemsel hale getirilmesine yönelik yazılım çalışmalarının yürütüleceği ifade edilmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'nin "Bilgi sistemleri kontrolleri" başlıklı 12'nci standardında; idarelerin bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla gerekli kontrol mekanizmalarını oluşturması, bilgi sistemlerine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapması ve hata ile usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesine yönelik kontrolleri tesis etmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Ders programı, yoklama ve puantaj belgeleri arasında gerekli tutarlılığın sağlanamaması, fiili durum ile sistem kayıtlarının uyumsuz hâle gelmesine ve ek ders ödemelerinde hata riskinin artmasına neden olmaktadır. Geriye dönük veri girişine izin veren sistem yapısı, iç kontrol açısından önemli bir risk alanı oluşturmaktadır.

Diğer taraftan, EYS'nin alt sistemlerinde kursiyer devamsızlığının izlenmesi ve kursların kapatılmasına ilişkin kontrollerin sistemsel olarak yapılamaması, eğitim faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğinin izlenmesini güçleştirmekte

ve iç kontrol açısından bu durum da önemli bir risk alanı oluşturmaktadır. Özellikle kursiyer yoklamalarının sistemde görüntülenemediği Yurt Eğitim Sisteminde bu riskin daha belirgin hâle geldiği görülmektedir.

Yukarıda yer verilen tespitler ve yapılan açıklamalar çerçevesinde; geriye dönük veri girişini sınırlandıracak veya istisnai hâller dışında engelleyecek sistemsel kontrollerin oluşturulması ile birlikte ek ders ücretine ilişkin ödemelerin sağlıklı veriler üzerinden gerçekleştirilmesinin mümkün olacağı, kursiyer devamsızlığına yönelik yapılan kontrollerin sistemsel hale getirilmesi ve EYS kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukların açıkça ortaya konulduğu bir mevzuat düzenlemesine gidilmesinin etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasına ve Eğitim Yönetim Sisteminden beklenen çıktı ve faydanın artmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

BULGU 2: Eğitim Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Ek Ders Ödemeleri ile Spor Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Yolluk, Hakem ve Personel Ödemeleri Arasında Mükerrerliği Önleyecek Kontrol Mekanizmalarına İhtiyaç Bulunması

EYS kapsamında yapılan ek ders ödemeleri ile spor faaliyetleri kapsamında yapılan yolluk ödemeleri ve Ücret Genelgesi kapsamında hakemlere ve personele yapılan ücret ödemeleri arasında mükerrerlik olduğu ve bunu önleyecek kontrol mekanizmalarının hayata geçirilmesine ihtiyaç bulunduğu görülmüştür.

Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ders vermek üzere görevlendirilen eğitim görevlilerine yapılacak ek ders ödemelerine ilişkin hususlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Faaliyetlerinde Ek Ders ve Diğer Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar ile düzenlenmiştir.

Sportif müsabakalarda görevlendirilen hakemlere yapılacak ücret ödemelerine yönelik iş ve işlemler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar ile Esaslar'da yer alan hükümlere paralel düzenlemeler içeren Ücret Genelgesi'nde yer alan düzenlemeler doğrultusunda yürütülmektedir.

Spor faaliyetleri kapsamında yapılan yurtiçi geçici görev yolluk ödemeleri (sportif müsabaka görev yollukları) ise, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; eğitim ve spor faaliyetleri kapsamında toplam 3 adet görevlendirme bulunmakta ve bu görevlendirmeler dolayısıyla 3 ayrı ödeme gerçekleştirilmektedir. Hakem ödemeleri ve müsabaka görev yollukları spor faaliyetleri, ek ders ödemeleri ise eğitim faaliyetleri kapsamında yürütülen iş ve işlemler sonucunda gerçekleşmektedir. Her bir görev için yapılacak ödemeler farklı mevzuat hükümlerine tabi olup bu görevlerin aynı kişi tarafından aynı tarih ve saatlerde eş zamanlı olarak yerine getirilmesi fiilen mümkün değildir.

Yapılan incelemelerde; EYS kapsamında yapılan ek ders ödemeleri, spor faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen yolluk ödemeleri ile Ücret Genelgesi kapsamında hakem ve personele yapılan ücret ödemeleri arasında mükerrer ödemelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Birbirinden farklı görevlerin aynı kişi tarafından aynı tarih ve saatlerde yerine getirilmesi fiilen mümkün olamayacağı gibi yurt içi görev yolluğu ödenen kişilerin görev süresince il dışında olduğu hususu da göz önüne alındığında söz konusu ödemelerin fiili duruma aykırı olduğu ve mükerrerlik içerdiği açıkça anlaşılmaktadır.

Yine yapılan incelemelerde; bazı il müdürlüklerinde bahsi geçen görevlendirmelere ilişkin herhangi bir yazılım kullanılmayıp sadece manuel kontrollerin var olduğu, bazı il müdürlüklerinde ise sportif faaliyet görevlendirmelerine ilişkin yazılım kullanıldığı ancak kullanılan yazılımların içerdiği kontrollerin birbirinden farklı olduğu; hakem ücretleri ile müsabaka görev yollukları arasında kontrol sağlayan yazılımlar olduğu gibi yolluk ödemelerinin takip edilmeyip sadece hakem ödemelerinin takip edildiği yazılımların da olduğu, diğer taraftan EYS kapsamında yapılan ödemelerin bu yazılımlara entegre edilmediği ve dolayısıyla spor faaliyetlerine ilişkin ödemeler ile EYS ödemeleri arasında mükerrerlik oluşmasını önleyecek herhangi bir kontrol mekanizmasının bulunmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "İç Kontrol Sistemi" başlıklı beşinci kısmının "Kontrolün yapısı ve işleyişi" başlıklı 57'nci maddesinde; yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için, ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, idarelerde iç kontrol sistemlerinin oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken temel yönetim kurallarını belirlemek üzere hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'nin "Risklerin

belirlenmesi ve değerlendirilmesi" standardına göre; idarelerin, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmesi ve alınacak önlemleri belirlemesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; sportif faaliyetlere ilişkin ödeme süreçleri ile EYS ödemelerinin bütüncül bir şekilde ele alınıp merkezi bir kontrol mekanizmasına tabi kılınmaması, il müdürlükleri arasında uygulama farklılıklarına yol açtığı gibi mükerrer ödeme yapılması riskini de ortaya çıkarmıştır. Nitekim yukarıda yer verildiği üzere söz konusu riskin gerçekleşmiş olduğunun tespiti de yapılmıştır.

Kamu idaresi tarafından, EYS ve spor faaliyetleri kapsamındaki ödemelerin tamamen bilgi işlem sistemleri üzerinden yürütülmesi ve kontrol edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, sistemin devreye alınmasıyla hata ve eksikliklerin önlenmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir. Ayrıca her türlü eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilen eğitim personeline yalnızca fiilen yerine getirilen görevler karşılığında ek ders ücreti ödenmesi, görevini fiilen yerine getirmeyen veya görev mahallinde bulunmayanlara herhangi bir ödeme yapılmaması, ek ders ücretlerinin hesaplanmasında kamu zararına veya mağduriyete yol açılmaması amacıyla il eğitim komisyonlarınca gerekli değerlendirme, denetim ve disiplin işlemlerinin titizlikle yürütülmesi gerektiği hususunda il müdürlüklerine gerekli talimatlandırmanın yapıldığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; EYS kapsamındaki ek ders ödemeleri ile spor faaliyetleri kapsamında yapılan yolluk, hakem ve personel ödemelerinin birlikte takip edilip mükerrer ödeme riskinin ortadan kaldırılması ve il müdürlükleri arasındaki uygulama farklılıklarının da giderilmesi amacıyla, tüm ödeme türlerini kapsayacak şekilde merkezi, sistemsel ve yeknesak bir kontrol mekanizmasının oluşturulması ve buna imkân verecek merkezi bir yazılım altyapısının hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 3: Spor Kulüplerinin İşleyişi, Denetimi ve Spor Kulüplerine Uygulanacak Yaptırımlar Konusunda Mevzuat Gerekliliklerinin Yerine Getirilmemesi

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde spor kulüplerine yüklenen yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmediği, bunların yerine getirilmemesi halinde Kanun'da öngörülen yaptırımların uygulanmadığı ve Kanun kapsamında yapılması gereken denetimlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmediği görülmüştür.

Spor kulüplerinin mali sorunlarının kronik hale gelmesi ve mevcut mevzuatın bu sorunları çözmede yetersiz kalması nedeniyle yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş; bu doğrultuda 7405 sayılı Kanun 2022 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı; spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, mali yapıları, bütçe ve harcama esasları, denetimleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmiştir.

Kanun'un genel gerekçesinde, spor kulüplerinin en önemli sorununun mali sorunlar olduğu; bu sorunların temelinde ise gelir-gider dengesizliği, mali disiplin eksikliği, kontrolsüz borçlanma ve yüksek faizli finansman yöntemlerinin bulunduğu ifade edilmiştir. Günümüzde spor kulüplerinin yalnızca Bakanlığa olan borçlarının dahi yüksek tutarlara ulaştığı, diğer borçlarla birlikte değerlendirildiğinde kulüplerin faaliyetlerini sürdürebilme kabiliyetlerinin ciddi şekilde zayıfladığı görülmektedir.

7405 sayılı Kanun ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine mali disiplinin sağlanmasına yönelik önemli yükümlülükler getirilmiş; temlik ve borçlanma sınırlarının aşılması, alacak ve hak devri gibi hususlar suç olarak düzenlenmiş ve cezai yaptırımlara bağlanmıştır. Ayrıca denk bütçe zorunluluğu getirilerek kulüplerin kendi gelirleriyle yönetilmesi, daha şeffaf ve sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.

Kanun'un "Denetim ve beyanname usulü" başlıklı 13'üncü maddesi uyarınca spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların; ilgili mevzuat, tüzük ve esas sözleşmelerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları başta olmak üzere, idari ve mali her türlü işlem ve faaliyetlerinin Bakanlık tarafından denetlenebileceği hüküm altına alınmış; bu hükme dayanılarak çıkarılan Spor Kulüpleri, Spor Anonim Şirketleri ve Üst Kuruluşların Denetimi Hakkında Yönetmelik ile denetim esasları belirlenmiştir. Yönetmelik'te, spor kulüplerinin üç yılda bir Bakanlık tarafından denetlenmesinin esas olduğu ifade edilmiştir.

Yine Kanun'un 13'üncü maddesinde spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin, yıl sonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Bakanlığa vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Kanun'un "Ceza hükümleri ve soruşturma usulü" başlıklı 47'nci maddesinin on ikinci fıkrasında; bu Kanun'un 13'üncü maddesinde belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenlerin, yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacağı ve beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine beş bin Türk lirası idari para cezası verileceği, aynı maddenin sekizinci fıkrasında da; genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya spor kulübünün merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine beş bin Türk lirası idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemelerde; Kanun'da yer alan beyanname verme yükümlülüğü, genel kurulun süresinde toplanması gibi temel hükümlerin dahi birçok kulüp tarafından yerine getirilmediği; 3.708 adet spor kulübünün mevzuat hükümleri kapsamında süresinde beyanname vermediği ve 8.683 adet spor kulübünün genel kurulu süresinde yapmadığı veya bildirmediği,

Kanun'un ilgili maddelerine göre spor kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine ayrı ayrı idari para cezası verilmesi gerekirken bu aykırılıklar karşısında Kanun'un 47'nci maddesinde öngörülen idari para cezalarının büyük ölçüde uygulanmadığı, yalnızca sınırlı sayıda ilde yaptırım konusu edildiği, tespit edilmiştir.

Ayrıca, taşra teşkilatında personel yetersizliği ya da mevcut personelin alanında uzman olmaması gibi nedenlerle Kanun'un uygulanması noktasında yetersiz kalındığı değerlendirilmiş olup 22.01.2026 tarihi itibarıyla ülkemizde 112 adet spor anonim şirketi, 25.731 adet spor kulübü bulunduğu dikkate alındığında bu konuda Bakanlık tarafından alandaki uygulayıcılara yeterli desteğin sağlanması gerektiği,

Kanun'un kulüpler açısından öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin tespitinin yapılabilmesi için spor kulüpleri nezdinde etkin ve düzenli denetimlerin yapılmasının zorunlu olduğu, bu kapsamda yeterli sayı ve nitelikte denetim personelinin görevlendirilmesinin önem arz ettiği, değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi tarafından, spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların denetiminin taşrada istihdam edilecek denetim elemanları marifetiyle yapılmasını sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı çalışmasının yürütüldüğü ve ilgili Taslağın yürürlüğe girmesiyle birlikte taşradaki denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; spor kulüplerinin mali yapılarının güçlendirilmesini, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının yerleşmesini hedefleyen 7405 sayılı Kanun'un amaçlarına ulaşabilmesi için tüm hükümleriyle birlikte etkin şekilde uygulanması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve mevzuata aykırılıklar karşısında öngörülen yaptırımların kararlılıkla uygulanması gerekmektedir.

BULGU 4: Spor Hizmetlerine Yönelik İkincil Mevzuat Düzenlemelerinde Eksiklikler Bulunması ve Mevcut Düzenlemelerin Bazılarında Güncelleme Yapılması Gerekliliği

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda yer verilen ve doğrudan ya da dolaylı olarak mali sonuç doğurması muhtemel olan ikincil mevzuat düzenlemelerinde eksiklikler bulunduğu; ayrıca 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan ve sporla ilgili karar ve işlemlere etki ederek mali ve hukuki sonuçlar doğurabilen ikincil mevzuattan güncellenmesi gerekenlerin olduğu görülmüştür.

a) İkincil Mevzuat Düzenlemelerinde Eksiklikler Bulunması

Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlar 7405 sayılı Kanun'da düzenlenmiştir.

Kanun'la genel bir çerçeve çizilmekte ve Kanun hükümlerinin uygulamaya geçirilmesine yönelik usul ve esasların yönetmeliklerle düzenlenmesi öngörülmektedir.

Bu çerçevede, Mezkûr Kanun'un 10'uncu maddesinde; Bakanlığın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının spor salonları, sahaları ve tesislerinin verimli kullanılması ile bu tesislerden spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bir program dâhilinde ortaklaşa yararlanabilmeleri için gerekli tedbirleri alacağı ve buna ilişkin usul ve esasların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakanlık tarafından belirleneceği,

11'inci maddesinde; kamu yararına çalışan spor kulüplerinin ne şekilde belirleneceğine dair hükümlere yer verilerek kamu yararına çalışma statüsünün kazanılma ve kaybedilmesine ilişkin diğer hususların Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği,

44'üncü maddesinde spor idarecisi, çalıştırıcı, antrenör, eğitmen, hakem ve benzeri spor elemanlarının mesleki standartları, ulusal teknik ve mesleki yeterlilik esasları ile belgelendirme ve sertifikalandırma işlemlerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliği içerisinde Bakanlık tarafından yürütüleceği ifade edilmiş ve bu hususlara ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği, hüküm altına alınmıştır.

Görüleceği üzere, spor tesislerinin kamu kaynaklarında tasarruf sağlayacak ve yatırım ihtiyacını azaltacak şekilde verimli kullanımına esas teşkil edecek düzenlemelerin yapılması, vergi muafiyetleri ve yardım toplama gibi konularda mali ayrıcalıklara sahip konumda olan kamu yararına çalışan spor kulüpleri açısından sadece söz konusu statünün kazanılması değil, devamının izlenmesi ve bu statünün kaybedilip kaybedilmediğinin takip ve kontrolünü sağlayacak düzenlemelerin yapılması, ayrıca sporda mesleki standartlaşma ve sertifikasyonun sağlanmasına yönelik ikincil mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilerek uygulamaya konulması gerekmektedir.

Ancak yapılan incelemelerde; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının spor salonları, sahaları ve tesislerinin verimli kullanılması ile bu tesislerden spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bir program dâhilinde ortaklaşa yararlanmalarına ilişkin, spor kulüplerince kamu yararına çalışma statüsünün kazanılması ve kaybedilmesine ilişkin ve spor elemanlarının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı tespit edilmiştir.

b) Mevcut Düzenlemelerin Bazılarında Güncelleme Yapılması Gerekliliği

Bakanlığın mülkiyeti ve/veya kullanımında iken gerçek ve tüzel kişilere kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen veya bedelsiz olarak devredilen gençlik ve spor tesislerinin adlarına ilişkin usul ve esaslar Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Ancak anılan Yönetmeliğin uygulanmasında Bakanlıktan izin alınmaması, alınacak payların tutarlarının belirlenememesi ve Bakanlık paylarının tahsil edilememesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Mevcut haliyle Yönetmeliğin amacına tam olarak hizmet edemediği görüldüğünden uygulamaya işlerlik kazandırılması için Yönetmeliğin güncellenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile spor kulüpleri tarafından beden eğitimi ve spor tesisleri kurulması ve bu tesislerin işletilmesi ile ilgili usul ve esaslar Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin uygulanmasında

Bakanlıktan açılış izni alınmadan özel spor tesisi açılmasına engel olunamaması, açılma esnasında diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlamada yetersiz kalınması, tesis yeterliliklerinde federasyon yeterlilik standartları ile yönetmelikteki hükümlerin çelişmesi gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, Yönetmeliğin güncellenerek uygulamanın daha sağlıklı bir zemine kavuşturulması gerekmektedir.

Ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor kulüplerine, teknik direktör ve antrenörlere ödül verilmesi ile nakdi yardım yapılmasına dair usul ve esaslar, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Ancak ödül kriterlerinin yeterince açık olmaması nedeniyle açılan davalar sonucunda kamu aleyhine ilave mali yükler oluştuğu görülmektedir. Yönetmeliğin; ödüle konu spor dallarının tanımlarının netleştirilmesi, ödüle hak kazanma koşullarının tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ve ödül tutarlarının hem geçmiş başarıyı ödüllendiren hem de gelecekteki başarıları teşvik eden bir yapıya kavuşturulması amacıyla güncellenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bunun yanı sıra, 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik ile; Türk vatandaşlarından uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış amatör sporcular ile bunların ölümü hâlinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına, ayrıca takım hâlinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların millî takım teknik direktörleri ve antrenörlerine aylık bağlanmasına ve başarılı sporculara “Devlet Sporcusu” unvanı verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Anılan düzenleme ile spor alanında elde edilen üstün başarıların taltif edilmesi ve Türk vatandaşlarının spora teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Yönetmeliğin 6’ncı maddesi sporcu şeref aylığını düzenlemektedir. Bu maddeye göre Yönetmeliğin kapsamına girenlerden daha sonra ömür boyu hak mahrumiyeti cezası almadıkları ve başarı derecelerinin doping dahil herhangi bir sebeple geçersiz olarak kabul edilmediği Genel Müdürlük tarafından belgelendirilecek veya bildirilecek olanlara; Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı olarak müracaatları halinde ve başarı derecesinin kazanıldığı tarihten önceki bir tarih olmamak kaydıyla, 40 yaşını doldurdukları tarihten başlatılmak üzere ve Türk vatandaşlığını korudukları müddetçe Bakanlar Kurulu Kararı ile "Sporcu Şeref Aylığı" bağlanacağı belirtilmiştir. Aylık bağlanmasına ilişkin usul ve işlemler Yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Sporcu şeref aylığı alanlara ilişkin listeler üzerinde yapılan incelemede, toplam 1.279 kişinin sporcu şeref aylığından yararlandığı, bu kişilerden 195'ine yargı mercileri tarafından verilen kararlar doğrultusunda aylık bağlandığı tespit edilmiştir. Mahkeme kararlarının incelenmesi sonucunda; çoğunlukla aynı spor dallarına ilişkin başvuruların Bakanlık tarafından reddedildiği, söz konusu ret işlemlerinin yargıya taşındığı ve uyuşmazlıkların bu yolla çözüme kavuşturulduğu görülmüştür.

Şeref aylığı alanların yaklaşık %15'inin yargı kararları neticesinde bu haktan yararlanmış olması, uygulamada mevzuat hükümlerinin yorumlanmasına ilişkin tereddütlerin ve uygulama birliğinin sağlanamadığını göstermektedir. Ayrıca sporcu şeref aylığı talebiyle açılan davalarda başvuruculara hem Sosyal Güvenlik Kurumunu hem de Gençlik ve Spor Bakanlığını davalı sıfatıyla göstermeleri, ilgili kurumların iş yükünü artırmakta; yargılama giderleri ve vekâlet ücretleri nedeniyle kamu kaynakları üzerinde ilave mali yük oluşturmaktadır.

Sporcu şeref aylığı uygulamasında ortaya çıkan yüksek sayıda itiraz ve dava dikkate alındığında; hak kazanma şartlarının, kapsamın ve uygulamaya esas kriterlerin daha açık, net ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde düzenlenmesine ihtiyaç bulunduğu, mevcut mevzuatta uygulamadan kaynaklanan sorunları giderecek ve ihtilafları azaltacak nitelikte düzenlemelerin yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi tarafından, bulguda belirtilen ve eksiklik bulunduğu değerlendirilen ikincil mevzuat düzenlemeleri ile güncellenmesine ihtiyaç duyulan mevzuata ilişkin çalışmaların başlatıldığı ve söz konusu çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.

Sonuç olarak Bakanlık tarafından spor alanında daha etkin bir yönetimi sağlayacak, sorunları ortadan kaldıracak, eksiklikleri giderecek, verimliliği artıracak düzenlemelerin yapılması; günün koşullarına ayak uyduramayan düzenlemelerin ise güncellenerek amaçlarına hizmet verir hale getirilmesi gerekmektedir.

BULGU 5: Türkiye Futbol Federasyonundan Olan Alacakların Tahsil Edilmemesi

Bakanlık ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında imzalanan protokolden kaynaklanan alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat sağlanamadığı görülmüştür.

TFF tarafından düzenlenen her türlü futbol antrenmanları ve müsabakalarında, Gençlik ve Spor Bakanlığı kullanımında bulunan tesislerden yararlanılmasına ilişkin TFF ile Bakanlığın

yükümlülüklerine dair esasların belirlenmesi amacıyla 20.02.2024 tarihinde 2023-2024 futbol sezonunun başladığı tarihten geçerli olmak üzere Bakanlık adına Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü ile TFF arasında bir protokol imzalanmıştır.

Anılan Protokol'ün "Alınacak paylar" başlıklı 15'inci maddesinde; futbolla ilgili olmak kayıt ve şartı ile altyapı, eğitim veya tesis projelerinde kullanılmak, tesisin müsabakalara hazır hale getirilmesi için yapılan giderleri karşılamak üzere Federasyon tarafından Bakanlığa 2023-2024 sezonu için 4.750.000 TL ödeneceği, bu bedelin protokolün imza tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlık hesaplarına yatırılacağı, devam eden dönemlerle ilgili olarak, bir önceki yılın kasım ayı tüketici fiyat endeksi oranında artış yapılarak ödemelerin gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemelerde; Protokol'ün yukarıda yer verilen maddesi kapsamında Bakanlık hesaplarına yatırılması gereken tutarlara yönelik olarak herhangi bir tahsilat yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan bu tespit üzerine, Bakanlık tarafından söz konusu alacağın tahsili konusunda TFF'ye yazı yazılmış ve TFF tarafından gönderilen cevabi yazıda; stadyumlarda 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için KDV hariç toplam 558 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirildiği ve Bakanlık tarafından Protokol gereğince talep edilen alacak tutarının TFF'nin stadyumlarda fiilen gerçekleştirdiği söz konusu yatırım tutarından mahsup edilmesi gerektiği ve geriye kalan tutarın TFF'ye ödenmesini sağlamak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ayrıca yazı yazıldığı ifade edilmiştir.

Ancak TFF tarafından öne sürülen bu hususlarla ilgili olarak Protokol'de herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Federasyonun alacak iddiası Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yönelik olup, Bakanlığa olan borcu ise protokolden kaynaklanmaktadır. Federasyonun Bakanlığa olan borcunun Spor Toto Teşkilat Başkanlığından olan alacağından mahsup edilmek suretiyle tahsilinin sağlanması da mümkün değildir. Zira burada hem borç-alacak ilişkisini doğuran olay hem de birbirine karşı borçlu/alacaklı konumda bulunan taraflar birbirinden farklıdır.

Kamu idaresi cevabında, Federasyon tarafından bugüne kadar ödenmeyen bedellerin tahsili konusunda gerekli kanuni sürecin başlatıldığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Bakanlığın protokol hükümleri çerçevesinde doğmuş bulunan alacaklarının, protokolde öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde tahsil edilmesi gerekmektedir.

BULGU 6: Yurt-Time Spor Projesine Yönelik Ödemelerde Kontrol Riski Bulunması ve Halihazırda Uygulanan Proje Usul ve Esaslarının Mevzuat Altyapısında Eksiklikler Bulunması

Bakanlığa bağlı yurtlarda kalan ve "Yurt-Time Spor Projesi" kapsamında çalışan öğrencilere izinli oldukları günler için ödeme yapıldığı ve bu durumu önleyecek sistemsel bir kontrol mekanizmasının bulunmadığı, diğer taraftan projeye ilişkin olarak halihazırda uygulanan Usul ve Esasların mevzuatsal altyapısında eksiklikler olduğu görülmüştür.

Yurt-Time Spor Projesi, Bakanlığa bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin günlük spor alışkanlığı kazanmaları, yurt işleyişine katkı sunmaları, ek ekonomik gelir elde edebilmeleri, gerçek hizmet ortamında kamuyu tanıma ve iş hayatına uyum sağlama tecrübesini staj niteliğinde kazanmaları amacıyla hayata geçirilmiş bir projedir.

Proje kapsamındaki iş ve işlemler, Bakanlık tarafından her eğitim ve öğretim yılı başında illere gönderilen yazıların ekinde yer alan Yurt-Time Projesi Usul ve Esasları çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda; her yurt bünyesinde yurt kapasitesinin %1'i oranında öğrenci çalıştırılmakta ve bu öğrencilere 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen günlük brüt asgari ücretin 7,5 saatlik günlük çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanan saatlik tutar üzerinden ücret ödemesi yapılmaktadır. Proje kapsamında öğrencilerin görev süresi, günlük tek seferde 2 saat, haftada en fazla 8 saat ve ayda toplam 40 saat ile sınırlandırılmıştır.

Uygulamada, öğrenci puantajları, yurtta görevli personel tarafından GSB net sisteminin "Yurt-Time İşlemleri" menüsü üzerinden sisteme girilmekte ve il müdürlüklerinin tahakkuk birimleri tarafından ilgili puantajlar esas alınarak ödemeler gerçekleştirilmektedir.

2025 yılı Aralık ayına ait toplam 291.628 saatlik görev listesinden alınan örneklem üzerinden yapılan incelemelerde; öğrencilerin izinli oldukları günlerin sistem tarafından otomatik olarak görüntülenememesi nedeniyle, izinli olup parmak izi kaydı bulunmayan öğrencilere toplam 5.318 saatlik görev süresine tekabül edecek şekilde ücret ödemesi yapıldığı ve bu konuda bir kontrol zafiyeti bulunduğu tespit edilmiştir.

Yurt-Time Spor Projesi ile, projeye kabul edilen öğrencilerin yurtların belirli bölümlerinde iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla yurt idaresine

katkıda bulunmaları suretiyle ek gelir elde etmelerinin amaçlandığı dikkate alındığında, yurda giriş dahi yapmamış bir öğrenciye ücret ödemesinde bulunulması yersiz ödemeye sebebiyet verdiği gibi kaynakların etkin, ekonomik, verimli kullanılmasını da önlemektedir.

Yine yapılan incelemelerde; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini düzenleyen 188'inci maddesine dayanılarak düzenlenen Proje Usul ve Esasları'nın, sadece illere gönderilen yazı ekinde yer verilmek suretiyle hayata geçirildiği ve herhangi bir Bakan Oluruna dahi bağlanmadığı tespit edilmiştir.

Yönetmelik niteliğinde bir düzenleyici işlem olan Usul ve Esaslar'ın mali hükümler içeriyor olduğu hususu da göz önünde bulundurulduğunda, uygulamaya ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması ve Sayıştayın istişari görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konulması önem arz etmektedir.

Kamu idaresi tarafından, Proje Usul ve Esasları'nın Bakan Oluruna bağlanmadığına dair herhangi bir cevap verilmemiş olup Yurt-Time Spor Projesi kapsamındaki ödemelerin tamamen bilgi işlem sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu, sistemin devreye alınmasıyla hata ve eksikliklerin önleneceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, Yurt-Time Spor Projesinden beklenen fayda ve dışsallığın artması ve olası suistimallerin önüne geçilmesini teminen, öğrencilerin izinli oldukları günler için ücret ödemesinde bulunulmasını önleyecek sistemsel kontrol mekanizmalarının hayata geçirilmesi ve projeye ilişkin uygulanan Usul ve Esaslar'ın mevzuat altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 7: İnşaat Halindeki Binaların Kamulaştırılmasına Yönelik Yürütülen Hukuki ve Mali Süreçlerde Birtakım Aksaklıklar Bulunması

a) Kamulaştırma İşlemlerinde Mevzuatın Genişletilerek Uygulanması

İl müdürlükleri tarafından yürütülen kamulaştırma süreçlerinde natamam binaların kamulaştırmaya konu edildiği, henüz inşaat aşamasında olan bu binaların mevcut haliyle değil bitmiş halleri dikkate alınarak bir bedel takdirine gidildiği ve ödemelerin bu bedel üzerinden gerçekleştirildiği görülmüştür.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun "Kamulaştırma şartları" başlıklı 3'üncü maddesinde; idarelerin kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan taşınmaz malları kamulaştırabilecekleri, kamulaştırma bedelinin nakden ve peşin olarak ödenmesinin esas olduğu ve hangi hallerde taksitle ödeme yoluna gidilebileceğine dair düzenlemelere yer verilmiştir. Aynı Kanun'un "Satın alma usulü" başlıklı 8'inci maddesinde; idareler tarafından yapılacak kamulaştırmalarda taşınmazın tahmini bedelinin tespit edilmesi ve bu kapsamda kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarının oluşturulmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Kamulaştırma dosyalarının incelenmesi sonucunda; yurt binası olarak kullanılmak üzere natamam binaların kamulaştırmaya konu edildiği, henüz inşaat aşamasında olan bu binaların mevcut haliyle değil bitmiş halleri dikkate alınarak bir bedel takdirine gidildiği ve binanın tamamlanmasına yönelik yapım işi harcamalarının da kamulaştırma bedeline dahil edildiği tespit edilmiştir.

2942 sayılı Kanun'a göre, kamulaştırma bedelinin nakden ve peşin olarak ödenmesi esas olup taksitle ödeme yalnızca maddede tahdidi olarak sayılan hâllerde mümkündür. İnşaat halindeki ve henüz tamamlanmamış binalar bu kapsamda sayılmadığından, bu binaların kamulaştırılmasında yapım işine ilişkin bedellerin kamulaştırma bedeline dahil edilerek söz konusu harcamaların Bakanlık tarafından taksitler halinde ödenmesinin, 2942 sayılı Kanun'da öngörülen kamulaştırma usulüne uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi tarafından 2942 sayılı Kanun'da natamam binaların kamulaştırma amacına uygun olarak tamamlanmak suretiyle teslimini engelleyen herhangi bir düzenleme bulunmadığı ve çok acil yurt ihtiyacı bulunan illerde natamam binaların kamulaştırılması yoluna gidildiği ifade edilmiş olsa da, işlerin aciliyeti ve sürecin uzayacağı gerekçe gösterilerek natamam binaların bitmiş halleri dikkate alınarak belirlenen bir bedel karşılığında kamulaştırma yapılmamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

İl müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek kamulaştırma işlemlerinde, natamam binaların mevcut halleri dikkate alınarak kamulaştırma sürecinin sonuçlandırılması, sonrasında ise söz konusu binaların tamamlanması amacıyla yapım işi ihalesi süreçlerinin yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

b) Kamulaştırma İşlemlerine Yönelik Olarak İmzalanan Protokoller Arasında Farklılıklar Bulunması ve İl Müdürlükleri Tarafından Yürütülen Süreçlerde Uygulama Birliği Olmaması

İl müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma işlemlerine ilişkin imzalanan protokollerde aynı hususların düzenlendiği maddeler arasında farklılıklar bulunduğu ve bu anlamda il müdürlükleri arasında uygulama birliği olmadığı görülmüştür.

Yurt olarak kullanılmak üzere kamulaştırılan binalara ilişkin protokoller üzerinden yapılan incelemelerde;

Yapı kullanma izin belgesinin (iskân) taşınmaz maliki tarafından temin edilmesinin son ödemenin yapılması için şart koşulduğu, ancak son ödeme tutarlarının protokoller arasında farklı şekilde belirlendiği ve bazı il müdürlüklerinde banka teminat mektubu alınarak protokole aykırı şekilde ödeme yapıldığı,

Yapımdan kaynaklanan arızalar ile fen ve sanat kurallarına aykırı imalatlardan doğan sorumluluğun protokoller arasında farklı süre ve kapsamda düzenlendiği,

Yurtların tefrişatının tüm protokollerde maliklerce karşılanmasının öngörüldüğü, ancak bir protokolde mal ve teçhizat bedelinin kamulaştırma bedeline dahil edildiği,

Gecikme cezalarının protokoller arasında farklı oranlarda düzenlendiği, bazı protokollerde ise son teslim tarihinin belirlenmemesi nedeniyle gecikme cezasına ilişkin hüküm bulunmadığı,

tespit edilmiştir.

Kamu idaresi tarafından, il müdürlükleri tarafından düzenlenen kamulaştırma protokollerinde yer alacak ortak konularla ilgili uygulama birliği sağlanmasına yönelik olarak gerekli çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin protokollerde aynı konuları düzenleyen maddeler arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi, kamulaştırma işlemlerinde uzmanlaşma sağlanıp sürecin daha sağlıklı yürütülmesinin uygulama farklılıklarının giderilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

c) Kamulaştırılan Binaların Yangın Mevzuatına Uygun Olduğuna Dair Belgelerin İl Müdürlüklerine Sunulmasında Gecikmeler Yaşanması

Yurt olarak kullanılmak üzere kamulaştırılan binalarda, binanın yangına dayanıklı olduğuna dair belediyeden iskan alınma aşamasında alınan itfaiye raporunun yeterli sayıldığı, öğrencilerin iskân alınmadan yurtlara yerleştirilmesi ve iskan alma süreçlerinin uzaması gibi

durumların söz konusu olabildiği ve bu hususların öğrencilerin yurda yerleşiminin sağlandığı tarih ile iskan alınma tarihi arasında geçen sürede olası bir yangın felaketine karşı alınacak önlemler açısından risk teşkil ettiği görülmüştür.

İl müdürlükleri ile taşınmaz malikleri arasında kamulaştırmaya ilişkin imzalanan Protokollerin 13-I maddesinde, kamulaştırılan binaların yangın yönetmeliğine uygun olduğuna dair belgelerin idareye teslim edileceği; 13-VII maddesinde ise; itfaiye dairesi başkanlığından yurt kullanım amacına göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygunluk raporu alınacağı ifade edilmektedir.

Protokoller'in 13-I maddesinde belirtilen belgelerin, yapımı tamamlanıp il müdürlüğüne teslim edilen yurt binalarının yangın yönetmeliğine uygun olup olmadığı yönündeki kontrolün öğrenci kabulünden hemen önceki aşamada yapılmasının amaçlandığı, Protokoller'in 13-VII maddesinde belirtilen uygunluk raporunun ise iskân alınabilmesi için yerine getirilmesi gereken zorunlu bir prosedür olduğu anlaşılmaktadır.

2024-2025 yıllarında yurt olarak kamulaştırılan binaların bir kısmının yapı kullanma izin belgesinin (iskân) il müdürlüklerine teslim edilememiş olması dikkate alındığında, binaların yangına dayanıklılığına ilişkin güvence açısından itfaiye raporunun iskân sürecine bırakılmasının ve Protokollerin 13-I maddesinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin, öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturabileceği ve ilgililer bakımından sorumluluk doğurabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi tarafından, kamulaştırılan binaların yangın yönetmeliğine uygun olduğuna dair raporların yurda öğrenci kabulü yapılmadan önceki aşamada alınmasına ilişkin çalışmaların il müdürlükleri tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir.

Protokollerin 13-I maddesi kapsamındaki uygunluk belgesi/raporunun öğrenci kabulünden önceki aşamada tedarik edilmesi ve bu konudaki takip sorumluluğunun il müdürlüklerince yerine getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

d) Kamulaştırılan Yurt Binalarında Fen ve Sanat Kurallarına Aykırılık ile Yapımdan Kaynaklanan Bozukluklara İlişkin Sorumluluk Süresinin 1 Yıl ile Sınırlı Tutulması

Kamulaştırmaya konu yurt binalarının yapımı aşamasında fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapılması ile yapımdan kaynaklanan kusurlu imalatlara ilişkin sorumluluk süresinin teslimden itibaren 1 yıl süre ile sınırlı tutulduğu görülmüştür.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin "Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları" başlıklı 25'inci maddesinde; yapım işlerinde yüklenici ve alt yüklenicilerin yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için kesin kabul onay tarihinden itibaren on beş yıl süreyle müteselsilen sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmelerini düzenleyen Yedinci Bölümünde; eser sözleşmeleri, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmış, eserin yüklenicisinin ayıplı bir eser meydana getirmesi durumunda açılacak davaların, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın, taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrayacağına yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; kamuya taahhütte bulunan bir yüklenici fen ve sanat kurallarına aykırı imalat ile yapımdan kaynaklanan bozukluklardan kesin kabul onay tarihinden itibaren on beş yıl süreyle sorumludur. Özel hukuka tabi yapım işlerinde ise eserin yüklenicisinin ayıplı bir eser meydana getirmesi durumunda açılacak davalar teslim tarihinden başlayarak taşınmaz yapılarda beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğramakta, bir başka deyişle zamanaşımı süresi boyunca eserde ortaya çıkacak olan ayıplarda işi taahhüt eden yüklenicinin sorumluluğu bulunmaktadır.

Yapılan incelemelerde; il müdürlükleri ile taşınmaz maliki arasında kamulaştırmaya ilişkin olarak imzalanan protokollerde, kamulaştırmaya konu yurt binalarının yapımı aşamasında fen ve sanat kurallarına aykırı imalat ile yapımdan kaynaklanan kusurlu imalatlara ilişkin sorumluluk süresinin teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sınırlı tutulduğu tespit edilmiştir.

Kamu idaresi tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı imalat ile yapımdan kaynaklanan kusurlu imalatlara ilişkin sorumluluğun teslim tarihinden itibaren 1 yıldan uzun süreyle

güvence altına alınması amacıyla il müdürlükleri tarafından gerekli çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir.

Kamulaştırmalara ilişkin protokollerde, yüklenicilerin ortaya çıkabilecek fen ve sanat kurallarına aykırı imalat ile yapımdan kaynaklanan bozukluklara ilişkin sorumluluk sürelerinin mevzuatta yer verilen süreler de göz önünde bulundurularak, 1 yıldan daha uzun olacak şekilde belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

e) Yurt Binası Kamulaştırmalarında Hakediş Bazlı Ödemelerde Damga Vergisi Tahakkuku Yapılmaması

İl müdürlükleri tarafından inşaatı devam eden binaların kamulaştırılması süreçlerinde; binanın tamamlanmasına yönelik ödemelerin, işin ilerleme yüzdesine göre hakediş bazlı olarak gerçekleştirildiği ve bu ödemelerde damga vergisi tahakkuku yapılmadığı görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A-1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1-a fıkrasında ise, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu ifade edilmiştir.

488 sayılı Kanun'a ekli (2) sayılı tabloda damga vergisinden istisna edilen kağıtlar sayılmış olup ilgili tablonun I-A-9 maddesinde, resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edildiği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemelerde; il müdürlükleri tarafından yürütülen natamam binaların kamulaştırılması işlemlerinde ikmal işi kapsamında yapılması gereken yapım işi süreçlerinin de kamulaştırmaya konu edildiği, işlerin ilerleme yüzdelerine göre firmalara yapılan hakediş bazlı ödemelerin "resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtların damga vergisinden muaf olduğu" yönündeki istisna hükmünden yararlanılarak damga vergisi tahakkuku yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamulaştırma mevzuatına göre idarelerin taşınmazları mevcut halleriyle kamulaştırmaları ve bedel tespitlerinin binaların mevcut hallerine uygun olarak yapılması, daha

sonra kamulaştırılan taşınmazlar için yapılması gereken harcamaların ise yapım işi olarak yaptırılması, yapım işi süreci ve buna ilişkin harcamaların damga vergisine konu edilmesi gerekmektedir.

Diğer bir ifadeyle; binaların mevcut haline ilişkin yapılan ödemelerin damga vergisinden istisna tutulmasının mevzuata uygun olduğu, geriye kalan ve binaların ilerleme yüzdelerine göre ödenen hakediş niteliğindeki tutarların ise yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca bahse konu istisna maddesinden yararlandırılmasına imkan bulunmadığı, bu tutarlara ilişkin düzenlenen ödeme emri belgeleri üzerinden damga vergisi tahakkuku yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi tarafından, kamulaştırmaya konu taşınmazların mevcut halleri ile taşınmazların tamamlanmasına ilişkin imalatlar bir bütün olarak ele alındığından damga vergisi tahakkuk ettirilmediği ifade edilmiş olsa da, natamam binaların kamulaştırılmasında binaların mevcut halleri ve bitmiş halleri esas alınarak ödenecek tutarlar belirlenmekte ve kamulaştırma bedeli ayrıştırılmakta, bunun sonucu olarak inşaatın ilerleme yüzdesi esas alınarak hakediş bazlı olarak ödemeler yapılmakta olup mahiyeti itibarıyla yapım işi kapsamında olan bu ödemelerde damga vergisi tahakkuku yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak; il müdürlükleri tarafından natamam binaların kamulaştırılmasına yönelik yürütülen süreçlerde, binaların tamamlanma durumuna göre ilerleme yüzdeleri esas alınarak hakediş bazlı olarak yapılan ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve hakediş bazlı olarak ödenen bu tutarlar üzerinden damga vergisi tahakkuku yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 8: Gençlik Faaliyetlerine Yönelik Hizmet Alımları Kapsamında Edinilen Taşınır Malların Kayıt Altına Alınmaması

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri tarafından gençlik faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen çeşitli hizmet alımları kapsamında taşınır mal edinildiği, ancak söz konusu taşınırların kayıt altına alınmadığı görülmüştür.

Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası, kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların geçici tahsisine ilişkin usul ve esaslar, 09.10.2024 tarih ve 9014 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki olan Taşınır Mal Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin "Sorumluluk" başlıklı 5'inci maddesinde; harcama yetkililerinin taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması ve kontrolünden, taşınır kayıtlarının Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumlu olduğu; bu sorumluluğun taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Aynı maddede, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi ve kasıt, kusur veya ihmal sonucu meydana gelen kayıpların tazminine yönelik işlemlerin yapılması konusunda harcama yetkililerine yetki verilmiştir.

Yönetmeliğin "Taşınırların kaydı" başlıklı 12'nci maddesinde, kamu idarelerince edinilen bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınmasının esas olduğu, taşınır kayıtlarının harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulacağı ve her bir kaydın belgeye dayanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

"Kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu" başlıklı 13'üncü maddede ise taşınırların edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş, çeşitli nedenlerle elden çıkarıldığında ise çıkış kaydı yapılacağı; giriş ve çıkış kayıtlarının Varlık İşlem Fişine dayanılarak gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemelerde; Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlik kampları, çeşitli çalıştaylar ve toplantılar dolayısıyla yapılan hizmet alımları kapsamında temin edilen bazı taşınır mallar ile il müdürlükleri tarafından gençlik faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen hizmet alımları kapsamında edinilen taşınırların taşınır kayıt sistemine dâhil edilmediği tespit edilmiştir.

Söz konusu taşınırlar her ne kadar muhtelif hizmet alımları kapsamında edinilmiş taşınırlar olsa da kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın satın alınan taşınırlara yönelik kayıt ve muhafaza sorumluğunun yerine getirilmesi, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin bir gereğidir.

Kamu idaresi tarafından, gençlik faaliyetlerine yönelik hizmet alımları kapsamında edinilen taşınırların kayıt altına alınmasını sağlamak üzere il müdürlüklerine yazı yazıldığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla; edinilen taşınırların Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde kayıt altına alınması gerekmektedir.

BULGU 9: Ön Mali Kontrole Gönderilmeyen Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Bulunması

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan mal, hizmet ve yapım işi ihalelerine ilişkin taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından bazılarının mevzuatta belirtilen parasal sınırları aşmasına rağmen ön mali kontrole tabi tutulmadığı görülmüştür.

Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nin "Ön malî kontrolün kapsamı" başlıklı 4'üncü maddesinde; ön malî kontrol görevinin harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine getirileceği, ön malî kontrolün, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollerden oluştuğu, gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemlerin, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu, tasarruf tedbirleri ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edileceği, malî karar ve işlemlerin harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edileceği ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Ön malî kontrolün niteliği" başlıklı 5'inci maddesinde ise; ön malî kontrol sonucunda verilen görüşlerin danışma ve önleyici niteliği haiz olup bağlayıcı olmadığı ve ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olmasının harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı belirtilmiştir.

Ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemlerin neler olduğu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 10'uncu maddesinde taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarına yer verilmiştir. Buna göre idarelerin, ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, tutarı mal ve hizmet alımları için on milyon Türk lirasını, yapım işleri için otuz milyon Türk lirasını aşan harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön malî kontrole tabi olduğu belirtilmiştir. Aynı maddenin son iki fıkrasında; ön malî kontrole tabi mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin onay belgesinin, harcama yetkilisi tarafından imzalanmadan önce dayanak teşkil eden belgelerle birlikte ilgili mevzuatı çerçevesinde kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; idarelerce yapılan harcamalara ilişkin taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından mal ve hizmet alımları için on milyon Türk lirasını,

yapım işleri için otuz milyon Türk lirasını aşanlar ön mali kontrole tabi olup mali hizmetler birimince yazılı görüş verilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan mal, hizmet ve yapım işi ihalelerine ilişkin taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından bazılarının mevzuatta belirtilen parasal sınırları aşmasına rağmen mali hizmetler birimine gönderilmediği ve ön mali kontrole tabi tutulmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi tarafından, bulgu konusu hususa ilişkin olarak merkez ve taşra birimlerinin muhtelif yazılar vasıtasıyla uyarıldığı ve gerekli uyarıların tekrardan yapılacağı ifade edilmiştir.

Mevzuatta belirtilen parasal sınırları aşan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının sözleşme imzalanmadan önce mali hizmetler birimine gönderilmesi gerekmektedir.

BULGU 10: Statlardaki Büfe ve Benzeri Alanların Kiraya Verilmesi Nedeniyle Tahsil Edilen Katma Değer Vergisinin İlgili Hesaplarda İzlenmemesi

Profesyonel futbol müsabakalarının yapıldığı ve tasarrufu il müdürlüklerine ait olan statlarda yer alan ticari organizasyon niteliğindeki işletmelerden tahsil edilen katma değer vergisinin (KDV) ilgili hesapta izlenmediği ve muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı görülmüştür.

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "391 Hesaplanan katma değer vergisi hesabı" başlıklı 162'nci maddesinde, bu hesabın; KDV mükellefi il müdürlüklerince teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ait katma değer vergilerinin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin "Mükellefiyet" başlıklı I. kısmının "B-Verginin konusu ile ilgili çeşitli hususlar" başlıklı bölümünün 12.3 numaralı bendinde; profesyonel futbol maçlarının genellikle mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait statlarda oynandığı, Kanun gereği kulüplere tahsis edilen veya kiraya verilen statlar için Spor Genel Müdürlüğüne ödenen kira veya tahsis bedellerinin KDV'nin konusuna girmediği, ancak statlardaki büfe ve benzeri yerlerin kiraya verilmesi veya işletilmesi işleminin ticari organizasyon oluşturması nedeniyle KDV'ye tabi olduğu belirtilmiştir.

Buna göre; il müdürlüklerinin tasarrufunda olan statların kulüplere tahsis edilmesi ya da kiralanması karşılığında tahsil edilen bedeller KDV'nin konusuna girmemekte, ancak statlardaki büfe ve benzeri alanların kiraya verilmesi veya işletilmesi ticari faaliyet olarak öngörüldüğünden bu işlemler karşılığında tahsil edilen bedeller KDV'nin konusuna girmekte ve bu doğrultuda muhasebe birimleri tarafından ilgili hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde, mülkiyeti il müdürlüklerine ait olan statlardaki büfe ve benzeri yerlerin kiraya verilmesi veya işletilmesi işlemleri sonucunda tahsil edilen KDV tutarının 391 No.lu Hesapta izlenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 26.11.2025 tarihi itibarıyla yürürlük kazandığı, KDV tutarlarının ilgili hesaplarda izlenmesi ile ilgili olarak söz konusu Yönetmelik'te gerekli düzenlemelerin yapıldığı, il müdürlüklerinin uygulamaları takip edilerek hata ve eksikliklerin önleneceği belirtilmiştir.

Statlardaki ticari faaliyet niteliğindeki kiralamalar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin ilgili hesaplarda izlenmesiyle birlikte, mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi sunması mümkün olacağı gibi vergi mükellefiyetine ilişkin sorumlulukların gereği de yerine getirilmiş olacaktır.

BULGU 11: İsteklilerden Alınan Geçici Teminat Mektuplarına İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması ve Geçerlilik Süresi Dolan Kesin Teminat Mektuplarının Muhasebe Kayıtlarından Düşülmemesi

Bakanlık tarafından yapılan ihalelerde isteklilerden alınan geçici teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı, kesin teminat olarak alınan teminat mektuplarından süresi geçmiş ve işlevi bitmiş olanların muhasebe biriminde bekletildiği ve muhasebe kayıtlarından düşülmediği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Kayıt zamanı" başlıklı 50'nci maddesinde; bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirileceği düzenlenmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabına ilişkin işlemlerin düzenlendiği 458'inci maddesinde; muhasebe birimleri veznelerine

ihale kanunları, vergi kanunları ve diğer mevzuat hükümleri gereğince teminat ve depozito olarak teslim edilen belgeler karşılığında ilgilisine alındı belgesi verileceği ve bu değerler teslim alındığında muhasebe işlem fişi düzenlenerek hesaplara kaydedileceği, değerin ilgilisine geri verilmesi gerektiğinde teslimi sırasında verilen alındı belgesi geri alınarak muhasebe işlem fişine bağlanacağı, teminat ve garanti mektupları gibi belgelerin muhasebe birimlerinde gereksiz olarak bekletilmesini önlemek için; alınan teminata ait işin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığının mevzuatındaki süreler de dikkate alınarak muhasebe birimlerince takip edileceği ve her malî yıl sonunda ilgili idareden bilgi alınacağı ve alınan bilgi doğrultusunda söz konusu mektup ve belgelerin ilgilisine veya ilgili bankaya iade edileceği ya da ertesi malî yıla devredileceği ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabı ve 911-Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabının işleyişinin düzenlendiği 459 ve 461'inci maddelerinde; teminat ve depozito olarak muhasebe birimine teslim edilen teminat ve garanti mektuplarının 910 No.lu Hesaba borç, 911 No.lu Hesaba alacak, teminat mektuplarından usulüne göre ilgililerine geri verilenler ile bütçeye gelir kaydedilmek üzere paraya çevrilenlerin 910 No.lu Hesaba alacak 911 No.lu Hesaba borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi" başlıklı 13'üncü maddesinde; taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların, yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısının, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanının; yapım işleri dışındaki işlerde ise Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısının, garanti süresi dolduktan sonra kalanının, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamının, yükleniciye iade edileceği düzenlenmiştir.

Anılan Kanun'un iade edilemeyen teminatlara ilişkin 14'üncü maddesinde ise, 13'üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplarının hükümsüz kalarak

bankasına iade edileceği ve teminat mektubu dışındaki teminatların ise sürenin bitiminde hazineye gelir kaydedileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre; ekonomik bir değer olan geçici/kesin teminat mektuplarının kamu idaresi tarafından teslim alınması halinde 910 ve 911 No.lu Hesaplara kaydının yapılması ve teminat ve garanti mektupları gibi belgelerin muhasebe birimlerinde gereksiz olarak bekletilmesini önlemek için, alınan teminata ait işin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığının mevzuatındaki süre ve şartlar da dikkate alınarak muhasebe birimlerince takip edilmesi gerekmektedir.

Yine taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yükleniciye iade edilmesi ve iade edilemeyen teminatların 4735 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinde belirtilen usule göre bankasına iade edilmesi ya da Hazineye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde; ihale mevzuatı gereği isteklilerden alınan geçici teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarının yapılmadığı, sadece nakden alınan geçici ve kesin teminatlar ile kesin teminat mektuplarına ilişkin muhasebe kayıtlarının yapıldığı, yapım işleri ile mal ve hizmet ihalelerine ilişkin olarak yüklenicilerden alınan kesin teminat mektuplarından bazılarının geçerlilik süreleri dolduğu halde ilgilisine veya ilgili bankaya iade edilmediği ve 910 ve 911 No.lu Hesaplardan çıkarılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi tarafından, "e-Teminat Mektubu İşlemleri" konulu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile tüm teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) üzerinden elektronik ortamda sunulması imkanının getirildiği, Takasbank üzerinden verilen teminat mektuplarının takibinin EKAP aracılığıyla yapılabileceği, bu kapsamda kesin teminat mektuplarının kurumlar arası entegrasyon sayesinde otomatik olarak Merkez Saymanlık kayıtlarına alınabildiği, ancak geçici teminat mektuplarına ilişkin entegrasyon henüz tamamlanmamış olduğundan bu teminatların sistem üzerinden görüntülenemediği, entegrasyon sağlanıncaya kadar geçici teminat mektuplarının ayrıca gönderileceği, diğer taraftan geçici teminatların muhasebe kayıtlarına alınması ve iadesi için ilgili birimlerin uyarılacağı ifade edilmiştir. İdare tarafından geçici teminatların kayıtlara alınmaması hususuna iştirak edildiği anlaşılmış olmakla birlikte, geçerlilik süresi dolan kesin teminat mektuplarının da iade edilerek muhasebe kayıtlarından çıkarılması gerekmektedir.

Muhasebenin bilgi verme görevi yüklediği işlemler olan nazım hesapların gerçeği yansıtması ve gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerin takibinin daha sağlıklı hale getirilmesini teminen, isteklilerden alınan geçici teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmesi ve geçerlilik süresi dolan kesin teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarından çıkarılması önem arz etmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Eğitim Yönetim Sistemi Kapsamında Yürütülen Eğitim Faaliyetlerinde Yetki, Görev ve Sorumluluklara Dair Detaylı Düzenlemeler İçeren Mevzuat Eksikliğinin Bulunması, İl Müdürlükleri Tarafından Yürütülen İşlemlerde Hata ve Farklılıklar Bulunması	2024	Kısmen Yerine Getirildi	2024 yılı denetimlerinde eleştiri konusu edilen hususların bir kısmı getirilmiş olup 2025 yılı denetimlerinde yeni tespitler de ilave edilmek suretiyle yeniden bulgu konusu yapılmıştır.
Spor Hizmetlerinde Görevlendirileceklere Yapılan Ödemelere Esas Teşkil Eden Belgelerin Doğru Seans ve Tutarlar Üzerinden Düzenlendiğine Dair Kontrol Riski Bulunması ve Bu Konuda İl Müdürlükleri Arasında Uygulama Birliği Olmaması	2024	Kısmen Yerine Getirildi	Bulgu içeriği genişletilerek sportif faaliyet görevlendirmeleri ile eğitim faaliyetleri kapsamında yapılan görevlendirmelerin birlikte kontrolünün sağlanmasına ihtiyaç olduğuna yönelik yeni bir bulgu yazılmıştır.